

大法官講堂：

中華民國憲法及政府（二）

第十四講 解釋要旨

中央與地方權限劃分

授課教師：湯德宗教授

國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

〈中央、地方權限〉相關解釋要旨

湯德宗
憲法有聲書

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
第五屆（74.10～83.09：釋字 200～366）			
234 (78.03.03)	國稅與省稅、縣稅之劃分，依憲法 §107-(7)規定，由中央立法並執行之。財政收支劃分法 §12-II & III 就有關營業稅與印花稅統籌分配之規定，符合憲法 §147 謀求地方經濟平衡發展之意旨，與憲法並無牴觸。	§§107-(7), 147 [釋 277]	[稅收劃分] Q 關於「國稅與省稅、縣稅之劃分」何以容為彈性解釋？ Ω 單一國之中央有「謀求地方經濟平衡發展」之義務
	〈解釋理由書〉 財政收支劃分法第十二條第一項規定營業稅及印花稅為 省及直轄市稅 ；同條第二項及第三項復分別規定營業稅及印花稅，在省應以其總收入百分之五十，由省統籌分配所屬之縣（市）（局）；在直轄市應以其總收入百分之五十，由中央統籌分配省及直轄市；旨在統籌中央及地方之財源，以謀求地方經濟之平衡發展。		Q 關於財劃法規定省（市）稅下分或上繳之比例，有無限制？ Ω 為保障地方財政自主，下分或上繳之分配比例應合理
	憲法第一百零九條第一項第七款所稱由省立法並執行或交由縣執行之 省稅 ，係指依國稅與省縣稅合理劃分之中央立法，已劃歸省自行分配者而言，財政收支劃分法第十二條第二項及第三項之規定，亦與上開憲法條文尚無牴觸。	§109-I-(7)	[省稅定義]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
235 (78.03.17)	中華民國憲法採五權分立制度，審計權乃屬監察權之範圍，應由中央立法並執行之，此觀憲法§§90 & 107-(13) 規定自明。隸屬於監察院之審計部於省（市）設審計處，並依審計法 §5 辦理各該省（市）政府及其所屬機關財務之審計，與憲法並無牴觸。	§§90, 107-(13)	[監察權專屬中央] Q 何以不許地方有監察權？與吾國傳統有關？ Ω 憲法似未禁止各省、縣自治法設置監察機關
	〈解釋理由書〉 憲法第一百十一條係指憲法第一百零七條至第一百十條未列舉之事項而言，審計權憲法已明定屬於中央之權限，自無適用該條之餘地。	§111	
	中央在地方設置之審計機關，與地方民意機關行使審議決算之審核報告職權時之關係，依決算法第三十一條規定，本應另以法律定之，僅在法律未制定前，準用現行決算法之規定而已，主管機關應在適當時期訂定地方決算法律，乃屬當然，併此指明。		Q 既由中央審計部（設地方審計處）統一監督各省市預算之執行，何以決算法§31 猶規定應適時制定「地方決算法」？
260 (79.04.19)	依中華民國憲法有關地方制度之規定，中央尚無得逕就特定之省議會及省政府之組織單獨制定法律之依據，現時設置之省級民意機關亦無逕行立法之權限。	§§108, 112 [釋 259]	[省縣自治通則] Q 憲法何以規定中央應制定「省縣自治通則」作為省縣自治之準據？
	〈解釋理由書〉 關於省縣地方自治事項立法權限之劃分，中華民國憲法第一百零八條、第一百十二條及第一百十		Q 政府遷台後何不完成「省縣自治通則」之三讀程序？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
260 (續)	三條設有特別規定，依此規定，中央尚無得逕就特定之省議會及省政府之組織，單獨制定法律之依據，現時設置之省級民意機關亦無逕行立法之權限。		
276 (80.03.08)	合作社法 §55-I-(6)規定之解散命令，乃解散合作社之處分，對於此種處分之要件及程序如何，該法未為明確之規定，宜由主管機關妥為檢討修正。內政部於中華民國 69 年 2 月 26 日修正發布之合作事業獎勵規則，關於合作事業成績考列戊等者，由縣市合作社主管機關令飭解散之規定，應配合上開法律一併檢討修正。	§108-I-(8)	[合作事業] [結社自由權之限制] Q 本件亦涉中央、地方權限劃分？
277 (80.03.22)	財政收支劃分法 §7 後段關於省及直轄市、縣(市)(局)稅課立法，由中央制定各該稅法通則，以為省、縣立法依據之規定，係中央依憲法 §107-I-(7)為實施國稅與省稅、縣稅之劃分，並貫徹租稅法律主義而設，與憲法尚無抵觸。	§107-(7) [釋 234]	[稅收劃分]
	因此中央應就劃歸地方之稅課，依財政收支劃分法前開規定，制定地方稅法通則，或在各該稅法內訂定可適用於地方之通則性規定，俾地方得據以行使憲法 §§109-I-(7) & 110-I-(6) 賦予之立法權。目前既無地方稅法通則，現行稅法又有未設上述通則性規定者，應從速制定或增訂。在地方未完成立法前，仍應依中央有關稅法辦理。	§§109-I-(7), 110-I-(6)	[省縣稅立法權] Q 本件釋示「應從速制定或增訂」，過於溫婉？ Ω 按制度性保障理論，中央應積極制定法律使地方得以開徵地方稅，以謀財政自主。

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
277 (續)	〈解釋理由書〉 憲法 §109-I-(7) 及 §110-I-(6) 規定，省稅及縣稅由省縣立法並執行之，係指地方得依國稅與省縣稅合理劃分之中央立法，就已劃歸省縣之稅課，自行立法並執行之。		[稅收劃分] Q 何謂（國稅與省稅、縣稅）「合理」劃分之中央立法？邇來何以時生爭議？
279 (80.05.17)	勞工保險條例第十五條，有關各類勞工保險費由省（市）政府補助之規定，所稱「省（市）政府」，係指該省（市）有勞工為同條第二款至第四款規定之被保險人者而言，與該省（市）政府是否直接設立勞工保險局無關。	[釋 550]	
307 (81.10.30)	警察制度，依憲法 §108-I-(17) 規定，由中央立法並執行之或交由省縣執行之，中央就其交由省縣執行之事項，自得依法定程序編列預算，省縣無須重複編列。但省警政及縣警衛之實施，依憲法 §§109-I-(10) & 110-I-(9) 規定，則屬省縣之權限，省縣得就其業務所需經費依法定程序編列預算，如確屬不足時，得依警察法 §16-II 規定呈請補助，省（直轄市）由中央補助，縣（市）由省補助。	§§108-I-(17), 109-I-(10), 110-I-(9)	[警政預算編列] Q 如何區分「警察制度」與「警政實施」之預算？ Q 本件關鍵何在？為何不許「重複編列預算」？
第六屆（83.10～92.09：釋字 367～566）			
409 (85.07.05)	徵收土地之要件及程序，憲法並未規定，係委由法律予以規範，此亦有憲法§108-I-(14)可資依據。	§108-I-(14)	[公用徵收制度]
498 (88.12.31)	基於地方自治團體具有自主、獨立之地位，以及中央與地方各設有立法機關之層級體制，地方自	§109-III	[中央補助款界限] Q 何以不許？ Ω 不容藉中央補助款

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
498 (續)	治團體行政機關公務員，除法律明定應到會備詢者外，得衡酌到會說明之必要性，決定是否到會。地方自治團體行政機關之公務員未到會備詢時，立法院不得因此據以爲刪減或擱置中央機關對地方自治團體補助款預算之理由。		扭曲憲法分權設計
	〈解釋理由書〉 中央對地方自治團體得視其財政狀況予以適當之補助，俾使地方自治團體足應其財政之基本需求。		[中央補助款目的] Ω §147
550 (91.10.04)	國家推行全民健康保險之義務，係兼指中央與地方而言。	§§109-I-(1) & (11), 110-I-(1) & (10), 155, 157；增修 § 10-V & VIII	[中央立法並執行事項之經費分擔] Q 如此界定「國家」，符合「文義可能之範圍」？
	全民健康保險法，係中央立法並執行之事項。有關執行全民健康保險制度之行政經費，固應由中央負擔，本案爭執之同法第二十七條責由地方自治團體補助之保險費，非指實施全民健康保險法之執行費用，而係指保險對象獲取保障之對價，除由雇主負擔及中央補助部分保險費外，地方政府予以補助，符合憲法首開規定意旨。		
	地方自治團體受憲法制度保障，其施政所需之經費負擔乃涉及財政自主權之事項，固有法律保留原則之適用，但於不侵害其自主		Ω 中央以法律使地方負擔部分中央立法並執行事項之經費，須以「地方對此亦有協

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
550 (續)	權核心領域之限度內，基於國家整體施政之需要，對地方負有協力義務之全民健康保險事項，中央依據法律使地方分擔保險費之補助，尚非憲法所不許。		力義務」作為前提，並以「不侵害地方財政自主權核心領域」為限度。
	〈解釋理由書〉 在權限劃分上依法互有協力義務，或由地方自治團體分擔經費符合事物之本質者，尚不能指為侵害財政自主權之核心領域。		
	立法機關於修訂相關法律時，應予地方政府人員列席此類立法程序表示意見之機會。		Q 多數立法委員來自各地方（區域立委），尚不足以反應民意及地方利益？